

Raúl Gutiérrez Salgado

Las Lomas. Lugar Celorio 36
Celorio, Concejo de Llanes (Asturias)
33595 — España
Teléfono: 620070182
DNI: 09391472C
Email: salgadoarchitect@gmail.com

A/A: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
C/ José Abascal, 2
28003 Madrid

En Oviedo, a 19 de marzo de 2025

Asunto

Falta de entrega del comprobante de pago y reiteración de solicitudes incumplidas por parte del Ayuntamiento de Llanes (Expediente RES/2020/235)

Estimados Sres./Sras. del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

Por medio del presente escrito, quiero **manifestar** mi **total disconformidad** con la actuación del Ayuntamiento de Llanes en relación con la entrega del **comprobante de pago** relativo a la sanción impuesta (Expediente **RES/2020/235**) a D. **Carlos Mallada Prieto** y al Club Marítimo de Celorio, por la realización de conciertos sin autorización.

A pesar de haber solicitado en **cinco ocasiones** este comprobante de pago (un **documento bancario** o recibo contable firmado y sellado), el Ayuntamiento **no** lo ha proporcionado. En su lugar, se **limita** a enviar pantallazos, expedientes amplios y documentación **irrelevante**, aparentando un falso cumplimiento ante este Consejo, cuando es evidente que **no** se aporta el documento que realmente se exige.

1. Cronología de las solicitudes (Documentos citados)

1. **18 de julio de 2024 (Doc 32)**
 - Solicité al Ayuntamiento de Llanes la **copia del comprobante de pago** por la sanción impuesta al Club Marítimo de Celorio y a D. Carlos Mallada Prieto.
 - **Resultado:** Ausencia de respuesta efectiva.
2. **6 de septiembre de 2024 (Doc 35)**
 - Presenté **reclamación** ante este Consejo de Transparencia, denunciando la **falta de respuesta** municipal sobre el comprobante.
3. **8 de noviembre de 2024 (Doc 46)**
 - Solicité la **ejecución forzosa** de la sanción (Expediente **RES/2020/235**), denunciando pago parcial e **inacción** del Ayuntamiento.
 - Pedí la **remisión** de la información a la Consejería de Hacienda, la Fiscalía y a este Consejo.
4. **29 de noviembre de 2024 (Doc 56)**

- Interpuse una **nueva reclamación** ante este Consejo de Transparencia, denunciando la **falta de respuesta** del Ayuntamiento y múltiples inacciones en la gestión de sanciones.
- 5. **11 de febrero de 2025 (Doc 62)**
 - Este Consejo de Transparencia **resolvió a mi favor** y **ordenó** al Ayuntamiento entregar el comprobante de pago **en un plazo máximo de 20 días hábiles**.
 - A pesar de la resolución formal, el Ayuntamiento **sigue sin cumplir**.
- 6. **14 de marzo de 2025 (Doc 67)**
 - Presenté **nueva reclamación** ante este Consejo, advirtiéndole que, si persiste el incumplimiento, acudiré a la **Fiscalía** por posible malversación o prevaricación.
 - El Ayuntamiento **continúa sin entregar** el documento clave.

2. Engaño deliberado e incumplimiento manifiesto

1. **Pantallazos y documentación irrelevante**
 - En lugar de remitir el **comprobante bancario** (una sola hoja con sello y firma del banco), el Ayuntamiento envía archivos extensos y capturas de pantalla que **no** acreditan el abono de la sanción.
2. **Facilidad de verificación**
 - Basta con **revisar** el expediente que dicen haber remitido para comprobar que **no** figura ningún justificante bancario.
 - No se explica por qué el Ayuntamiento insiste en remitir materiales superfluos en vez de un único documento, si de verdad existe.
3. **Incumplimiento de la Resolución del Consejo**
 - Este Consejo dictaminó el **11 de febrero de 2025 (Doc 62)** que se me debía entregar la información **en un plazo de 20 días hábiles**.
 - El Ayuntamiento **ignora** esa orden, perjudicando mis derechos e incumpliendo la legalidad en materia de transparencia.
4. **Lesión de derechos y prolongación indebida**
 - Esta conducta **vulnera** mi derecho de acceso a la información y menoscaba la eficacia de las resoluciones de este Consejo, pues se **finge** un cumplimiento que no se produce efectivamente.

3. Solicito formalmente

1. **Ejecución y medidas previstas en la ley**
 - Que este Consejo **inicie** los trámites de **ejecución forzosa**, conforme a lo dispuesto en la normativa de transparencia, requiriendo de forma **clara e inequívoca** la entrega inmediata del comprobante de pago.
 - En caso de persistir el incumplimiento, que el Consejo **adopte** las acciones legalmente contempladas (incluyendo la posibilidad de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, si procede).
2. **Información al Defensor del Pueblo**
 - Que, dadas las reiteradas negativas y el engaño continuado, se **comunique** esta situación al Defensor del Pueblo o a cualquier otro órgano de supervisión que corresponda.
3. **Confirmación de inexistencia**

- Si el Ayuntamiento **no** aporta el comprobante bancario, que se declare **expresamente** la inexistencia de dicho documento, en lugar de prolongar más esta simulación de cumplimiento.

4. Conclusión

He **solicitado** la entrega del comprobante en **cinco** ocasiones desde julio de 2024 (relatadas anteriormente). Este Consejo **ordenó** su entrega en febrero de 2025. Sin embargo, **a día de hoy**, sigo sin obtener el justificante ni explicación alguna, recibiendo solo material inservible y pantallazos.

Por tanto, **ruego** a ese Consejo que utilice los mecanismos **que la Ley de Transparencia prevé** para la ejecución de sus propias resoluciones y la salvaguarda de mi derecho de acceso a la información. Es **inaceptable** que el Ayuntamiento de Llanes continúe eludiendo su obligación y simulando el cumplimiento ante este órgano.

Atentamente,

Raúl Gutiérrez Salgado
DNI: 09391472C

RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2025-E-RE-1155	19/03/2025 23:11
RESUMEN		
Aportación de documentos		
EXPEDIENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	
1584/2024	Quejas y Sugerencias	
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 19/03/2025 22:34
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: Cl@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 89.43.199.240
ID SESIÓN: 000010fwpn31v7fgutuqo8ar2lpfaj97pei5z1d706k3f19ma6

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 70 - (19 mar 25) Reclamacion Transparencia.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: 3d3a6e792611abad88e927de0089ef692876275b

NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2025-E-RE-1155.pdf
TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud
VALIDEZ: Original
CSV: AAZDZLRW59W3NDR9NXYQXRYE2
HUELLA DIGITAL: 6401eb7b294f9ab4ba5c1a8a5fe1b175338fabc8

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:





1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

